

L'an deux mil six et le vingt deux Avril à 10 h 00, le Conseil Municipal dûment convoqué s'est réuni sous la Présidence de Monsieur DELPERIER Max, Maire de Montolieu, dans la salle du Conseil.

Etaient présents : PUJADE, LAURET, OLIVIER, RICARD, LASSERRE D., PARÉ, ETORÉ, DRIEUX, DELPERIER, CHOTARD.

Etaient Absents : LASSERRE C. (procuration à LASSERRE D.)
LAPORTE (procuration à LAURET)
GOUZVINSKI (procuration à OLIVIER)
SOULIÉ
SOLÉ.

Secrétariat de séance : DRIEUX.

Madame ETORÉ souhaite apporter les modifications suivantes au procès-verbal du Conseil Municipal du 14 Janvier 2006 :

Extrait du P.V du 14 Janvier 2006 :

Modification du P.O.S.

Article UC 11 – ASPECT EXTÉRIEUR.

Les toitures-terrasses sont supprimées. Les autres dispositions restent en vigueur.

CONTRE la suppression des toitures-terrasses : 3 (RICARD, DRIEUX, LAURET).
POUR la suppression des toitures-terrasses : 10

Modification apportée :

"Il ne s'agit pas de suppression des toitures-terrasses, mais de leur interdiction. Les toitures-terrasses sont interdites.

CONTRE leur interdiction : 3 (Ricard, Drieux, Lauret)

POUR leur interdiction : 10"

...../

Monsieur RICARD précise que les constructions nouvelles avec des hauteurs excessives risquent de cacher la vue à certains riverains. Monsieur LAURET est du même avis.

Additif au P.V :

"Madame ETORÉ rappelle à Monsieur RICARD que ce plan a fait l'objet d'une réunion organisée tout spécialement il y a déjà près d'un an au Service départemental de L'Architecture à laquelle participaient Monsieur le Maire, plusieurs conseillers, l'ABF et deux chargés d'études."

...../

Natura 2000.

Cette charte à pour objet de protéger les bords de l'Alzeau car trois espèces de poissons sont en voie de disparition.

Monsieur OLIVIER précise que ces dispositions ne sont pas précises et qu'un vote ne peut être très objectif.

Additif au P.V.

"Mme ETORÉ fait observer que le projet Natura 2000 ne lui semble pas à négliger, qu'il s'inscrit dans le cadre de préoccupations d'actualité en ce qui concerne la faune, la flore et l'environnement, qu'il peut en outre donner accès à des fonds européens, qu'il n'y a donc pas lieu, selon elle de s'y opposer."

Le Conseil de prononce comme suit :

CONTRE : 7 (OLIVIER, LASSERRE Claude, RICARD, DELPERIER, LAURET, PUJADE, DRIEUX).

ABST : 4 (GOUZVINSKI, PILLOSIO, PARÉ, LAPORTE).

POUR : 2 (LASSERRE Danièle, ETORÉ).

...../

Matériel de cuisson foyer.

Monsieur DELPERIER informe le Conseil que le Collège de CAP BRETON a offert un piano de cuisson et une friteuse pour équiper le Foyer Jean GUEHENNO.

Additif au P.V. :

"Mme ETORÉ demande si cet appareil sera bien à la disposition de tous. A quoi Monsieur le Maire répond affirmativement."

Le Conseil décide d'attribuer la somme de 150 €uros au Foyer Social Educatif de cet établissement la somme de 150 €uros en remerciement.

...../

Monsieur RICARD souhaite apporter les modifications suivantes :

Extrait du P.V du 14 Janvier 2006 :

Modification du P.O.S :

Additif apporté :

"A propos du futur lotissement au terrain AZEMA, Monsieur RICARD rappelle au Conseil qu'il pourrait y avoir des vestiges archéologiques sur cette parcelle et qu'il faut être très prudent. Il poursuit en indiquant qu'il serait regrettable de commencer les travaux et ensuite de les arrêter suite à la découverte de vestiges. Il souhaite que des fouilles soient réalisées. Monsieur DELPERIER prendra contact avec le service de l'archéologie de la DRAC afin qu'un diagnostic de la parcelle concernée soit réalisé."

...../

Modification des statuts de la Communauté de Communes.

Monsieur DELPERIER informe le Conseil que le Contrat Educatif Local est désormais géré par l'intercommunalité.

Monsieur DELPERIER donne lecture de la délibération du Conseil Communautaire du 21 Décembre 2005 relative à la modification des statuts de la Communauté de Communes, afin d'intégrer aux compétences le Contrat Educatif Local.

Le Conseil donne son accord à l'unanimité.

Monsieur DELPERIER rappelle que les tarifs du CLSH à Alzonne sont élevés (environ 16€/jour). Il précise qu'avec Michel ESCANDE, Maire de MOUSSOULENS, ils ont opté pour garder le CLSH à MOUSSOULENS pour 1€/jour.

Selon Madame GOUZVINSKI, il y a une amélioration au niveau des services et animations enfants/adolescents, sur l'intercommunalité.

Modification apportée :

"Messieurs RICARD et DELPERIER regrettent qu'un certain nombre de questions soient débattues à la Communauté de Communes sans que la Commune en soit avertie."

...../

Après ces modifications le procès-verbal du Conseil Municipal est adopté à l'unanimité et l'on peut passer à l'ordre du jour.

Instauration de la Taxe Locale D'Equipement et participation pour le raccordement à l'égout.

Monsieur DELPERIER donne lecture du texte de Loi sur la Taxe Locale d'Equipement et son champ d'application.

C'est la délivrance du permis de construire ou de la déclaration de travaux qui entraîne le paiement de cette taxe. Elle est calculée sur la valeur de l'ensemble immobilier (terrain et bâtiment) à construire.

L'assiette de la taxe est déterminée en multipliant la surface hors œuvre nette par une valeur forfaitaire dont le montant varie selon la catégorie de la construction (habitation, local agricole, maison individuelle ou collective...).

A ce chiffre est appliqué un taux normalement de 1%, mais le Conseil Municipal peut le fixer jusqu'à 5% par délibération.

Les taxes sont perçues par les services de l'Etat et reversées dans leur intégralité à la Commune.

Ces crédits peuvent permettre de réaliser les travaux de raccordement aux réseaux aux divers pétitionnaires.

Il est rappelé qu'il existe déjà deux taxes lors de la délivrance du permis de construire. La taxe pour les espaces verts sensibles et la taxe au CAUE 11. Une taxe forfaitaire de 450 €uros est également applicable pour un nouveau raccordement au réseau d'assainissement collectif.

Après avoir énuméré ce qui pouvait être pratiqué comme taux de taxation pour les communes voisines, à savoir 2% en moyenne, Monsieur DELPERIER propose au Conseil de fixer le taux de cette taxe à 1,50% et de l'instaurer à compter du 01 Avril 2006.

Le Conseil se prononce comme suit :

POUR :	12
ABSTENTION :	1 (PARÉ)
CONTRE :	1 (ETORÉ)

La taxe pour le raccordement au réseau d'assainissement est maintenue pour un montant forfaitaire de 450 €uros, pour un nouveau raccordement.

Extension du cimetière.

La partie Nord du cimetière arrive à saturation (côté caveaux).

Le Conseil décide de rajouter une travée de caveaux sur la partie gauche du nouveau cimetière (le long du mur d'enceinte) en attendant une extension plus importante. Monsieur RICARD propose d'étendre le Cimetière sur le parking situé au Nord. Cette solution semble être la mieux adaptée.

Par ailleurs Madame ETORÉ regrette que le portail du Cimetière ne soit pas mieux entretenu.

Il est également décidé de prendre contact avec plusieurs entreprise pour l'édification d'un columbarium de 10 à 15 places.

Cession d'un chemin à la commune (Malportel).

Monsieur et Madame PROBST Harald souhaitent faire cession à la commune du chemin privé menant à leur propriété par le Sud. Cette demande est motivée par le fait que le camion de collecte des ordures ménagères emprunte ce chemin ainsi que les services de la Poste.

Etant donné que cela serait une charge supplémentaire pour la Commune (entretien, frais de goudronnage etc.), le Conseil Municipal décide à l'unanimité, de ne pas donner une suite favorable à la requête de Monsieur et Madame PROBST.

Afin que le camion de collecte des ordures ménagères n'empruntent plus ce chemin, le conteneur pourrait être déplacé à l'entrée de ce chemin, sur le domaine communal.

Achat d'un point à temps.

Monsieur le Maire informe le Conseil que 6 communes sont intéressées pour l'achat d'un point à temps.

Le devis s'élève à 19 016,04 €uros T.T.C soit 3 169,34 €uros par commune.

Monsieur DELPERIER demande au Conseil de prendre un accord de principe sur cet achat.

POUR :	12
ABSTENTION :	1 (PARÉ)
CONTRE :	1 (ETORÉ)

Location d'un local communal.

Monsieur DELPERIER propose de louer à Monsieur SIX Claude, Plombier, une partie du nouveau garage situé au Sol, pour le stockage de son matériel.

Après discussions, le Conseil Municipal décide de fixer le loyer mensuel à 120,00 €uros.

Dépliant touristique.

La Société MINELSEB sise à CARCASSONNE, propose ses services pour l'élaboration d'un dépliant touristique.

Madame ETORÉ précise qu'il reste un stock important de dépliants au Musée et à l'Office de Tourisme et ajoute qu'il n'y a pas urgence pour une nouvelle édition.

Le Conseil décide de prendre un accord de principe pour l'élaboration de ce dépliant. La décision définitive interviendra lors d'un prochain Conseil Municipal.

P.L.U / Z.P.P.A.U.P.

Monsieur DELPERIER donne lecture d'une correspondance de Monsieur PARÉ sur la Z.P.P.A.U.P. . Après consultation du projet de l'aménagement du terrain CONRADTY, plusieurs remarques sont formulées :

- Problèmes des escaliers qui certes, préservent le calme car pas de circulation, mais risque de difficultés pour aménagements et déménagements.
- L'évacuation des eaux pluviales ne semble pas être bien prise en compte. Des bassins collecteurs pourraient remédier à ce problème.

Le projet est estimé à 230 250 €uros H.T.

Monsieur DELPERIER demande au Conseil de se prononcer sur ce projet :

POUR :	11
CONTRE :	1 (RICARD)

Monsieur RICARD précise qu'il est contre ce projet tel qu'il est présenté.

Monsieur LAURET précise également qu'il y a des choses à repenser, mais si l'on fait modifier le projet, il risque d'y avoir une perte de temps et il y a déjà du retard.

Monsieur DELPERIER propose au Conseil de passer convention avec Mademoiselle SERRA Caroline, Architecte D.P.L.G, à CARCASSONNE pour l'élaboration de ce lotissement. Le montant des honoraires s'élève à 10% du montant H.T. des travaux.

POUR : 11
CONTRE : 1 (RICARD)

Le Conseil autorise Monsieur DELPERIER à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

Monsieur DELPERIER poursuit en indiquant que des parcelles actuellement sont constructibles et que lorsqu'une demande de permis de construire est déposée, l'Architecte des Bâtiments de France, rend un refus systématique. Il poursuit en indiquant qu'à ce jour, seul le P.O.S. est opposable au tiers et que la Z.P.P.A.U.P. n'est qu'à sa phase d'étude. Monsieur DELPERIER rappelle au Conseil que l'Architecte des Bâtiments de France a co-signé le P.O.S. actuel, et que maintenant il est contre la constructibilité de certains terrains, ce qui est tout de même un paradoxe.

Monsieur RICARD rappelle que le Conseil Municipal a été élu pour défendre les Montolivains et qu'il ne faut pas dégager la Commune de ses responsabilités et laisser ces responsabilités à une seule personne, en l'occurrence l'Architecte des Bâtiments de France. Monsieur RICARD poursuit en indiquant au Conseil qu'il est contre la Z.P.P.A.U.P.

Madame GOUZVINSKI prévient de l'attention à porter sur la démarche de Z.P.P.A.U.P. de façon à ce que le prix du m2 ou de l'accession à la propriété ne flambe pas et soit seulement réservés de ce fait, à une clientèle huppée.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 15.